ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE · LEÇON 3

La hiérarchie des normes et l'application de la loi

Systèmes juridiques, pyramide de Kelsen, Constitution, traités, lois, règlements, jurisprudence, droit européen, application de la loi dans le temps et l'espace.

01 Les différents systèmes juridiques

Le cours présente une carte des grandes familles de droit dans le monde :

FAMILLE	IDÉE CLÉ	EXEMPLES
Civil law (droit romano-germanique)	Droit **écrit** et codifié ; la loi est la source principale	France, Europe continentale, Amérique latine
Common law	Droit construit par la **jurisprudence** (le précédent)	Royaume-Uni, États-Unis, Australie
Droit coutumier	Règles issues des usages	Une partie de l'Afrique
Droit musulman	Règles d'inspiration religieuse	Une partie du Moyen-Orient
Systèmes mixtes	Combinaison de plusieurs familles	Inde, nombreux pays d'Afrique et d'Asie

02 La hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen)

Les règles de droit sont hiérarchisées. Deux règles pour résoudre un conflit :

QUELLE RÈGLE PRÉVAUT ?

- La règle issue de la source **la plus haute** dans la pyramide.
- Entre deux règles de même niveau : **la plus récente**.

SOURCES DIRECTES (FORMELLES)	SOURCES INDIRECTES	SOURCE INFORMELLE
1. Constitution 2. Traités internationaux 3. Lois 4. Actes réglementaires	1. Jurisprudence 2. (Doctrine)	Coutume

03 La Constitution et le bloc de constitutionnalité

La **Constitution du 4 octobre 1958** (Ve République) fixe les règles sur les **libertés fondamentales** et sur la **répartition et l'exercice des pouvoirs** (exécutif, législatif, judiciaire).

Son contenu

- **Les articles** : règles explicites. Ex. principe d'égalité (`art. 3`), liberté de créer et de rejoindre un parti politique.
- **Le préambule**, qui renvoie à d'autres textes :
  - le **préambule de 1946** (IVe République), qui reconnaît :
    - les **principes fondamentaux reconnus par les lois de la République** (PFRLR) : principes trouvés par le Conseil constitutionnel dans des lois des trois premières Républiques. Ex. liberté d'association, droit à un procès équitable ;
    - les **principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps**, énumérés dans le texte. Ex. droit de grève ;
  - la **DDHC de 1789** ;
  - la **Charte de l'environnement de 2004**.

À RETENIR

Constitution (articles) + préambule 1958 + préambule 1946 + DDHC 1789 + Charte 2004 = le **bloc de constitutionnalité**.

---

04 Les traités internationaux

- La France signe des traités pour harmoniser son droit avec celui des autres États et régler la situation des ressortissants à l'étranger.
- Après signature, le traité doit être **ratifié** par le Président de la République et **publié** pour intégrer le droit français.
- Son application reste soumise au **principe de réciprocité** : un État traite les ressortissants d'un autre État comme ses nationaux si cet autre État en fait autant.

EXEMPLES

Pactes internationaux des Nations unies (droits économiques, sociaux et culturels ; droits civils et politiques), Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant.

RÉGIME PARTICULIER

La **CEDH (1950)** et les **traités fondateurs de l'UE** ne suivent pas ce régime : le cours leur reconnaît une position **supraconstitutionnelle** et la réciprocité ne leur est pas appliquée. Attention : ils ne viennent pas de la même organisation (Conseil de l'Europe ≠ Union européenne).

---

05 Les lois

- Votées par le **Parlement** : Assemblée nationale + Sénat.
- Le texte soumis au vote est :
  - une **proposition de loi** s'il vient du Parlement ;
  - un **projet de loi** s'il vient du Gouvernement.

Le domaine de la loi : article 34 de la Constitution

Le Parlement ne vote des lois que dans les matières listées par l'`art. 34 C°`, notamment :

- droits civiques et libertés publiques ; liberté et pluralisme des médias ; sujétions de la Défense nationale ;
- nationalité, état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- crimes et délits et leurs peines ; procédure pénale ; amnistie ; création d'ordres de juridiction ; statut des magistrats ;
- impôts (assiette, taux, recouvrement) ; émission de la monnaie ;
- organisation générale de la Défense ; libre administration des collectivités ; enseignement ; environnement ;
- régime de la propriété, droits réels, obligations civiles et commerciales ; droit du travail, droit syndical, sécurité sociale.

06 Les actes réglementaires

Actes pris par le **pouvoir exécutif** : Président de la République, Gouvernement (Premier ministre, ministres), préfets (département), maires (commune). Ce sont les **ordonnances**, **décrets** et **arrêtés**.

TYPE	QUAND ?	EXEMPLE D'ACTE
Règlement autonome	Dans les matières où le Parlement n'a pas de compétence exclusive (hors art. 34)	**Décret autonome**, arrêté (parfois à portée individuelle)
Ordonnance	La loi habilite le Gouvernement, **pour un délai limité** et dans des **matières déterminées**	Doit être **ratifiée** par le Parlement : elle prend alors **valeur législative**
Décret d'application	Mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une loi	Décret pris « pour l'application de la loi n°… »

07 Jurisprudence, doctrine et coutume

La jurisprudence

- L'ensemble des décisions de justice rendues sur un sujet donné.
- ≠ **jurisprudence constante** : la règle ou l'interprétation appliquée **de façon répétée** par diverses décisions dans des situations similaires.

La doctrine

L'opinion des personnes qui enseignent et pratiquent le droit (commentaire d'arrêt, manuel…). Elle **ne crée pas de règle obligatoire** : c'est une **source d'inspiration** pour les juges, le Parlement et le Gouvernement.

La coutume (source informelle)

Règle non édictée par les pouvoirs publics, devenue obligatoire par un usage prolongé. Deux éléments :

- **élément matériel** : une pratique répétée, générale, constante et ancienne ;
- **élément psychologique** : la conviction partagée de son caractère obligatoire.

Pour être applicable, la coutume doit être **reconnue par la jurisprudence**.

08 Les « constructions européennes »

NE PAS CONFONDRE

Conseil de l'Europe (droits de l'homme, CEDH, Cour EDH à Strasbourg) ≠ **Union européenne** (marché intérieur, règlements et directives, CJUE à Luxembourg).

a. Le Conseil de l'Europe

- Organisation internationale de défense des droits de l'homme : **47 pays** selon le cours, dont les 27 de l'UE.
- En **1950**, il rédige la **Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme** (CESDH), dont le respect est contrôlé par la Cour EDH.
- La France ne la ratifie que le **3 mai 1974** ; les recours individuels ne sont ouverts qu'en **1981**.
- Place dans la hiérarchie : la Cour de cassation et le Conseil d'État ne lui reconnaissent pas de valeur supraconstitutionnelle, mais l'UE la reconnaît et l'applique, et le droit de l'UE prime sur le droit interne.

MISE À JOUR

La Russie a été exclue en 2022 : le Conseil de l'Europe compte aujourd'hui 46 États. Cite le chiffre du cours en précisant ce point si besoin.

b. L'Union européenne

- **Compétence exclusive** de l'UE dans certains domaines fixés par les traités.
- Hors de ces domaines, le **principe de subsidiarité** permet à l'UE d'agir si l'objectif ne peut pas être atteint suffisamment par les États mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, « en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée ».

SOURCE	CONTENU
Droit primaire	Les traités : CECA 1951, Rome 1957, Acte unique 1986, Maastricht 1992, Amsterdam 1997, Lisbonne 2007 (avec la Charte des droits fondamentaux)
Droit dérivé	La législation de l'UE : **règlements** et **directives**, adoptés en général par le Conseil et le Parlement européen (**codécision**)
Droit subsidiaire	La jurisprudence de la CJUE

PRINCIPE DE PRIMAUTÉ

Le droit de l'UE **prime sur toute règle française, même postérieure**, et n'est pas soumis au contrôle de constitutionnalité : le cours lui attribue une valeur **supraconstitutionnelle**.

NUANCE UTILE EN DISSERTATION

La primauté vient de l'arrêt CJCE *Costa c/ ENEL* (1964). Les juridictions françaises maintiennent toutefois la Constitution au sommet de l'ordre interne (CE, *Sarran*, 1998).

Règlement vs directive

	RÈGLEMENT	DIRECTIVE
Portée	Règles complètes	Règles **a minima**, objectifs à atteindre
Application	**Directement applicable** : les citoyens peuvent l'invoquer devant un juge	Doit être **transposée** en droit national
Exception	—	Si elle n'est pas transposée à temps et que ses obligations sont **claires, précises et inconditionnelles**, elle est invocable **contre l'État**
Exemple	Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'UE	Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les droits des marques

---

09 L'application de la loi dans le temps

- **Entrée en vigueur** : à la date qu'elle fixe, à la date des mesures d'application, ou à défaut le **lendemain de sa publication au JO**.
- **Fin** : jusqu'à son **abrogation**, explicite ou implicite, par une nouvelle loi ou une norme supérieure.

Principe de non-rétroactivité

La loi nouvelle ne vaut **que pour l'avenir**. Exceptions, la loi rétroagit :

1. quand la rétroactivité est **expressément prévue** ;
2. pour les **lois interprétatives** ;
3. pour les **lois confirmatives** (ex. loi validant des prêts à la consommation conclus sur un modèle irrégulier) ;
4. pour les **lois pénales plus douces** ;
5. pour les **règles de procédure et de compétence**.

CONTRATS EN COURS

Une loi nouvelle **impérative (d'ordre public)** modifie les contrats en cours, mais seulement pour l'avenir.

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE : « EPIC P »

Expresse · **P**énale plus douce · **I**nterprétative · **C**onfirmative · **P**rocédure et compétence.

---

10 L'application de la loi dans l'espace

Principe : la loi française s'applique sur **tout le territoire national**.

Exceptions :

- les lois sur l'**état et la capacité des personnes** s'appliquent aussi aux Français résidant à l'étranger (l'état comprend : nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, capacité, domicile, situation matrimoniale) ;
- en **Alsace-Moselle** (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), un droit local issu du droit allemand s'applique dans certains domaines.

Fiche réalisée à partir du cours d'Elsa Mimoun (IÉSEG). Les encadrés « Complément » ou « Nuance » signalent des précisions hors diapositives.